

1500839-53.2020.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... punitiva restou demonstrada.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 24 (vinte e quatro) pontos da droga popularmente conhecida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500839-53.2020.8.26.0291

Classe - Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu(é)(s):

ALINE CORDEIRO NOVAES

Data da audiência:

08/03/2022, às 14:00h

Aos 08 de março de 2022, às 14:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Adinan Aparecido de Oliveir, do(a)(s) réu(é)(s): ALINE CORDEIRO NOVAES, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Pedro Henrique Florentino Piantamar, OAB 452885/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) Fernando Rodrigues Soares e Rubiamara Garcia Possidonio. Presentes ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e pelo SAJ

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft

Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, Fernando Rodrigues Soares e Rubiamara Garcia Possidonio. Em seguida interrogou-se a ré ALINE CORDEIRO NOVAES.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Aline Cordeiro Novaes, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2020, por volta de 08h20, no Centro de Detenção Provisória de Taiúva, localizado na Rodovia SPA 357/326, município de Taiúva e Comarca de Jaboticabal/SP, a acusada, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 24 (vinte e quatro) pontos da droga popularmente conhecida como "LSD" (2,5 - Dimetoxi - 4 - cloro - fenetilamina).

A ré foi notificada (fl. 133) e apresentou defesa prévia (fls. 139/143).

A denúncia de fls. 96/99 foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 150/151).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada.

As partes apresentaram alegações finais orais, conforme consta registrado na gravação que acompanha o presente termo.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fl. 05); termo de declaração da denunciada que consta a confissão d prática do crime em tela (fl. 18); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente (fls. 19/20); relatório final (fls. 84/85).

A autoria foi provada pela prova oral colhida, nos seguintes termos:

Testemunha Fernando Rodrigues Soares, Agente Penitenciário, disse que trabalha no CDP de Taiúva e na época dos fatos operava o scanner. Antes de passar pelo scanner, a acusada passou pela revista pessoal e lá a agente percebeu um volume estranho no top da acusada e, ao questioná-la, ela prontamente admitiu que era droga e que pretendia vende-las, pois estava precisando de dinheiro.

Testemunha Rubiamara Garcia Possidonio, Agente Penitenciária disse se recordar que no dia dos fatos, quando a acusada entrou no local da revista, a testemunha notou um certo volume no ombro da acusada. Ao questionar o que havia ali, ela de pronto disse que era droga (eram pontos de lsd).

A este Juízo, a ré Aline Cordeiro Novaes admitiu que tentou ingressar no CDP com 24 pontos de lsd escondidos na alça e seu sutiã. Disse que o fez para vender a droga, pois estava passando necessidade e precisava de dinheiro.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 24 (vinte e quatro) pontos da droga popularmente conhecida como "LSD" (2,5 - Dimetoxi - 4 - cloro - fenetilamina), ou

seja, posse protegida.

Assim, a finalidade de traficância depreende-se das circunstâncias em que se deram os fatos, da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do modo de acondicionamento das drogas.

Segundo apurado, a denunciada é companheira de uma pessoa que se encontra em prisão cautelar no local dos fatos (CDP de Taiúva). Na data da ocorrência, a acusada tinha a intenção de fornecer o entorpecentes a pessoas presas, e por isso, escondeu as drogas na alça do sutiã e se dirigiu até o CDP com o pretexto de visitar seu companheiro. Ocorre que, uma agente penitenciária, durante as revistas, notou as drogas que ré trazia consigo.

Outrossim, a responsabilidade da acusada pelo crime de tráfico pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes em posse da acusada; 2) declaração dos agentes penitenciários relatando a dinâmica delitiva; 3) laudo técnico demonstrando a natureza das drogas; 4) confissão da ré.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Doso a pena.

Inicialmente, observo que a acusada é maior de 21 anos (18/10/1992) e é primária (fls. 107/108).

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Na primeira fase:

- a) A culpabilidade está patente, pois a ré é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
- b) A acusada é possuidora de bons antecedentes, nada tendo a considerar.
- c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social da acusada é adequada, não havendo nada para majorar a pena.
- d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade da agente.
- e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.
- f) As circunstâncias são relatadas nos autos, não havendo nada excepcional a ser considerado.
- g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas são favoráveis a acusada. Por isso, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes quaisquer agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. No entanto, não é possível nesta fase, diminuir a pena para além dos parâmetros legais (Súmula 231, STJ), razão pela qual esta permanece inalterada.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, por este motivo aumento a reprimenda em 1/6. Além disso, é cabível a aplicação do benefício disposto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a acusada é primária, de bons antecedentes, sem quaisquer indícios de que integre organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, (art. 33, §2º, "c", CP), considerando a quantidade de pena imposta e a primariedade da agente.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade pública ou privada,

com destinação social.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica da ré.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão para o fim de declarar a acusada Aline Cordeiro Novaes como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-a à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Ainda, homologo o pedido de arquivamento formulado na denúncia com relação ao crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas.

Defiro o recurso em liberdade, pois a pena imposta não coaduna com prisão.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita.

Expeça-se certidão de honorário ao defensor nomeado (fl. 134)

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque provenientes do tráfico de entorpecentes. Oficie-se requisitando a transferência para o FUNAD.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. PRIC

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.